

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2397/2531	พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย แปลก วิลัยวรรณ	โจทก์
	นาง เชียน โพธิ์ แก้ว กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 266 (1), มาตรา 268

จำเลยที่ 1 กู้เงินจากโจทก์ร่วมโดยทำหนังสือสัญญากู้กันไว้และจำเลยที่ 1 ได้นำโฉนดที่ดินที่มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมมอบให้โจทก์ร่วมยึดถือเป็นประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินโจทก์ร่วมเพิ่มขึ้นโดยระบุให้เอาโฉนดที่ดินซึ่งจำเลยที่ 1 มอบให้โจทก์ร่วมยึดถือไว้เป็นประกันการกู้ครั้งที่สองด้วย การกู้เงินของจำเลยที่ 1 ในครั้งที่สองเป็นการใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมคนละคราวกับการใช้ครั้งแรก จำเลยที่ 1 จึงมีความผิด 2 กระหนงครั้งแรกจำเลยที่ 1 ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการและใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมด้วยมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 266(1) และมาตรา 268 วรรค 2 กระหนงหนึ่ง ครั้งที่สองจำเลยที่ 1 มิได้ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการขึ้นอีก จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมอย่างเดียวตาม ป.อ. มาตรา 268 วรรคแรกอีกกระหนงหนึ่ง. (ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 266, 268, 341, 32, 33, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบของกลาง ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคินหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 40,000 บาทแก่ผู้เสียหาย นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขดำที่ 1369/2527 และนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ 1369/2527 หมายเลขดำที่ 1371/2527 และหมายเลขแดงที่ 1002/2528 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

นายแปลก วิสัยวรรณ ร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266 (1), 268, 341, 83, 91 แต่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ปลอมและใช้เอกสารปลอมด้วย ลงโทษฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมตามมาตรา 268 กระทงเดียว และเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามมาตรา 341 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 อันเป็นบทหนักรวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมเป็นจำคุก 6 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 268, 341, 83 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 อันเป็นบทหนักจำคุก 3 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 268, 341, 83, 91 ซึ่งเป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 268 อันเป็นบทหนักรวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 3 ปี รวมเป็นจำคุก 6 ปี นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1002/2528 ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคินหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย โดยจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 คินหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 40,000 บาท จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท ธิบของกลางคำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ใช้เอกสารปลอมครั้งแรกเพียงครั้งเดียวจึงมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม 1 กระทง ส่วนครั้งหลังมีความผิดฐานฉ้อโกงอีก 1 กระทง ส่วนจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ไม่มีความผิดพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดกระทงที่สองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมเป็นโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 4 ปี 6 เดือน ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ปัญหาแรกตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลยที่ 1 จะมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมรวม 2 กระทงหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าครั้งแรกจำเลยที่ 1 ได้นำโนนดที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 ไปอ้างต่อโจทก์ร่วมว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงเพื่อขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2527 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อขอกู้เงินเพิ่มจากโจทก์ร่วมอีก 20,000 บาท และได้ทำหนังสือสัญญากู้กันไว้ตามเอกสารหมายจ.3 ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 มาขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมครั้งที่สองนี้โจทก์ร่วมเบิกความว่าจำเลยที่ 1 ได้พูดขอให้เอาโนนดที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 เป็นประกันเงินกู้ฉบับนี้ด้วย และตามหนังสือสัญญากู้ครั้งที่สองตามเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 2 จำเลยที่ 1 ได้ระบุข้อความไว้ว่า 'เพื่อเป็นหลักฐานในเงินซึ่งข้าพเจ้าได้กู้ไปนี้ ข้าพเจ้าได้นำโนนดที่ดินเลขที่ 5671 เลขที่ดิน 107 หน้าสำรวจ 774 ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้ท่านยึดถือไว้เป็นประกันด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าทรัพย์สินที่ข้าพเจ้านำมานี้เป็นของข้าพเจ้าโดยแท้จริง และไม่มีภาระติดพันในหนี้รายอื่นเลย' เช่นนี้แสดงว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์ขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมโดยมีเจตนาใช้เอกสารหมาย จ.1 เป็นหลักฐานและเป็นหลักประกันที่แน่นอน เพื่อที่โจทก์ร่วมจะได้มีความมั่นใจและยินยอมให้จำเลยที่ 1 กู้เงินเพิ่มอีกได้ แม้ขณะนั้นเอกสารหมาย จ.1 ยังคงอยู่ใน

ความครอบครองของโจทก์ร่วมก็ตาม แต่การที่โจทก์ร่วมยินยอมให้จำเลยที่ 1 กู้เงินเพิ่มก็เพราะเชื่อถือในเอกสารฉบับนี้ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการใช้เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมคนละครวกับการใช้ครั้งแรก อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน จำเลยที่ 1 จึงมีความผิด 2 กระทง กล่าวคือในการใช้ครั้งแรก จำเลยที่ 1 ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการและใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมด้วย จึงมีความผิดตามมาตรา 266 (1) และ 268 วรรค 2 กระทงหนึ่ง แต่ในการใช้ครั้งที่สอง จำเลยที่ 1 มิได้ปลอมเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการขึ้นอีก คงใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการอันเก่านั้นเอง จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอมอย่างเดียวตามมาตรา 268 วรรคแรก อีกกระทงหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดในข้อหานี้เพียง 1 กระทง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำความผิดดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น ขณะที่จำเลยที่ 1 ไปขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมที่บ้านของโจทก์ร่วมในวันที่ 30 สิงหาคม 2527 จำเลยที่ 2 มิได้ไปด้วย โจทก์ร่วมเบิกความว่า เมื่อนำเอกสารหมาย จ.1 มาให้นายเปรม ชูควร พนักงานที่ดินอำเภอเมืองชัยนาท ตรวจสอบ และได้รับแจ้งว่าเป็นเอกสารแท้จริงแล้ว นายเปรมได้พิมพ์หนังสือสัญญากู้เงินตามเอกสารหมายจ.2 ให้โจทก์ร่วมและจำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นผู้ให้กู้และผู้กู้ ขณะที่โจทก์ร่วมไปซื้ออาคารเสตมป์จำเลยที่ 2 ได้มาลงชื่อเป็นพยานโจทก์ร่วมได้สอบถามแล้ว นายเปรมว่าไม่เป็นไรเพียงเป็นพยานเท่านั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้เอกสารปลอมหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อโกงโจทก์ร่วมที่โจทก์ฎีกาว่านายชวน ขวัญบุญพยานโจทก์เบิกความว่าจำเลยที่ 2 เคยพาจำเลยที่ 1 โดยนำโฉนดที่ดินปลอมมาขอกู้เงินจากนายชวน แสดงว่าจำเลยที่ 2 รู้ว่าเอกสารหมาย จ.1 เป็นเอกสารปลอมและมีการวางแผนการกันมาก่อนนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการกระทำต่างรายกัน ไม่อาจนำมาประกอบการวินิจฉัย

ว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดคดีนี้พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าจำเลยที่ 2 ได้กระทำความผิดดังโจทก์ฟ้อง ฎีกาของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น สำหรับจำเลยที่ 3 นั้น ข้อเท็จจริงได้ความจากโจทก์ร่วมว่าในวันที่ 30 สิงหาคม 2527 จำเลยที่ 3 ได้พาจำเลยที่ 1 มาขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมครั้งแรกโจทก์ร่วมไม่ยอมให้กู้ จำเลยที่ 3 ได้พูดขอร้องโดยอ้างเหตุความเดือดร้อนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 นำเอกสารหมายเลข 1 มาให้ดู โดยจำเลยที่ 3 รับรองกับโจทก์ร่วมว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง การที่จำเลยที่ 3 พาจำเลยที่ 1 ไปขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมพร้อมกับอ้อนวอนโดยยกความเดือดร้อนของจำเลยที่ 1 ขึ้นอ้างและรับรองว่าเอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสารที่แท้จริง แสดงว่าจำเลยที่ 3 มีความสนิทสนมกับจำเลยที่ 1 มากจำเลยที่ 3 จึงอยู่ในฐานะที่จะรู้ถึงทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของจำเลยที่ 1 ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ทั้งต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2527 จำเลยที่ 3 ยังพาจำเลยที่ 1 ไปขอกู้เงินจากโจทก์ร่วมอีก โดยจำเลยที่ 3 เป็นผู้ติดต่อขอร้องต่อโจทก์ร่วมถึง 4 ครั้ง เมื่อโจทก์ร่วมบอกว่าไม่มีเงิน จำเลยที่ 3 ยังคงใช้ความพยายามโดยแนะนำให้โจทก์ร่วมไปหาเงินมาจากบุคคลอื่น ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 3 เบิกความว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ 3 ไม่เคยรู้จักจำเลยที่ 1 มาก่อน แต่มารู้จักเมื่อนายจงและนางกิ่งพามาพบ แล้วจำเลยที่ 3 พาจำเลยที่ 1 ไปขอกู้เงินจากโจทก์ร่วม เมื่อโจทก์ร่วมยอมให้จำเลยที่ 1 กู้เงินครั้งที่สอง จำเลยที่ 3 ก็ได้นำบุตรชายของตนไปเพื่อเขียนหนังสือสัญญากู้ทันที พฤติการณ์ที่แสดงถึงความเอาใจใส่ ความพยายามที่จะให้โจทก์ร่วมยอมให้จำเลยที่ 1 กู้เงิน ทั้ง ๆ ที่เพิ่งรู้จักกับจำเลยที่ 1 เช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติและขัดต่อเหตุผลมาก พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมมีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม และฉ้อโกงอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้น พยานหลักฐานของจำเลยที่ 3 ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา

ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 266 (1), มาตรา 268 วรรคสอง และมาตรา 341 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 266 (1) อันเป็นบทหนัก กระทำหนึ่งและมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก และมาตรา341 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 (1)อันเป็นบทหนักอีกกระทำหนึ่ง รวม 2 กระทำ จำคุกกระทำละ 3 ปีรวมเป็นจำคุก 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก และมาตรา 341 เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266 (1) อันเป็นบทหนัก รวม 2 กระทำจำคุกกระทำละ 3 ปี รวมเป็นจำคุก 6 ปี ให้จำเลยที่ 3 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 40,000 บาท ร่วมกับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'.

(มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ